

予備独自問題R 4-17

(配点：2)

月 日

月 日

鑑定に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア. 鑑定人には、鑑定をする前に、宣誓をさせなければならない。

イ. 鑑定人は、鑑定について必要がある場合には、裁判所の許可を受けずに死体を解剖することができる。

ウ. 裁判所は、被告人の心神に関する鑑定をさせるについて必要があるときは、期間を定め、被告人を病院に留置することができるが、その期間を延長することはできない。

エ. 裁判所は、鑑定人に鑑定を命ずるに当たって行う尋問において、鑑定人が正当な理由がなく召喚に応じないときは、その鑑定人を勾引することができる。

オ. 裁判所は、鑑定人に対し、鑑定の経過及び結果を口頭で報告させることができる。

1. ア イ 2. ア オ 3. イ ウ 4. ウ エ 5. エ オ

No95	鑑 定	正答率
予備R4-17	正 解	79%
	2	

ア 正しい

166 条、規則 128 条 1 項により、本記述は正しい。

166 条は、「鑑定人には、宣誓をさせなければならない」と規定し、規則 128 条 1 項は、「鑑定人の宣誓は、鑑定をする前に、これをさせなければならない」と規定している。鑑定人に宣誓を要求した趣旨は、鑑定の真実性や正確性を担保する点にある。

イ 誤っている

本記述は、裁判所の許可を受けずに死体を解剖することができるとしている点で、誤っている。

168 条 1 項は、「鑑定人は、鑑定について必要がある場合には、裁判所の許可を受けて、……死体を解剖……することができる」と規定している。したがって、鑑定人は、裁判所の許可を受けなければ、死体を解剖することができない。

ウ 誤っている

本記述は、被告人を病院に留置することができるが、その期間を延長することはできないとしている点で、誤っている。

167 条 1 項は、「被告人の心神又は身体に関する鑑定をさせるについては必要があるときは、裁判所は、期間を定め、病院その他の相当な場所に被告人を留置することができる」と規定し、同条 4 項は、「裁判所は、必要があるときは、留置の期間を延長し又は短縮することができる」と規定している。したがって、裁判所は、必要があるときは、留置の期間を延長することができる。

エ 誤っている

本記述は、鑑定人が正当な理由がなく召喚に応じないときは、その鑑定人を勾引することができるとしている点で、誤っている。

171 条は、「前章〔注：証人尋問〕の規定は、勾引に関する規定を除いて、鑑定についてこれを準用する」と規定している。勾引に関する規定が除かれているのは、鑑定人は証人と異なり代替性があり、勾引することが裁判所の知識・経験を補う立場にある鑑定人の地位にふさわしくないからである。したがって、鑑定人が召喚に応じないときに、その鑑定人を勾引することはできない。

オ 正しい

規則 129 条 1 項により、本記述は正しい。

規則 129 条 1 項は、「鑑定の経過及び結果は、鑑定人に鑑定書により又は口頭でこれを報告させなければならない」と規定している。

以上により、正しい記述はアとオであり、したがって、正解は肢 2 となる。